Allegato "B" all'atto in data 18 giugno 2014, n. 41207 di repertorio e n. 18933 di raccolta, notaio Anselmo Predieri in Cremona

STATUTO

SERRAFONTE IDROTECNICA S.P.A.

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione

SERRAFONTE IDROTECNICA S.P.A.

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede in Cremona, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, in Italia e all'estero.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.

La società può essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4

Oggetto

La società ha per oggetto la progettazione, la costruzione, l'installazione, la manutenzione e la gestione di impianti per il trattamento, la depurazione e il riutilizzo delle acque industriali e civili, nonché la produzione e la commercializzazione dei relativi componenti, apparecchiature e sistemi di controllo, e in particolare:

- la progettazione e la realizzazione di impianti di depurazione, di dissalazione e di trattamento dei reflui industriali;

- la produzione, l'assemblaggio e la vendita di pompe, membrane, filtri, quadri di comando e sistemi di telecontrollo destinati agli impianti di cui sopra;

- la prestazione di servizi di conduzione, di manutenzione programmata e di assistenza tecnica su impianti realizzati dalla società o da terzi;

- l'attività di ricerca e sviluppo, di consulenza tecnica e di formazione nei medesimi settori.

La società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare, inclusa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, che il consiglio di amministrazione ritenga utile per il perseguimento dell'oggetto sociale. La società può altresì assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto affine, complementare o strumentale al proprio, con esclusione delle attività riservate dalla legge.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00) ed è diviso in n. 4.200.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria, anche mediante emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, nei limiti consentiti dalla legge.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

Il possesso anche di una sola azione comporta adesione al presente statuto e alle deliberazioni assunte dall'assemblea in conformità alla legge e allo statuto.

ARTICOLO 7

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 8

Trasferimento delle azioni

1. Le azioni sono liberamente trasferibili fra i soci. In ogni altro caso di trasferimento delle azioni, a qualunque titolo e in qualunque forma, spetta agli altri soci il diritto di prelazione secondo le modalità indicate nei punti che seguono.

2. Per «trasferimento» si intende ogni negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale, in una o più fasi, direttamente o indirettamente, muti la titolarità delle azioni o dei diritti di opzione a esse inerenti, ivi compresi la vendita, la permuta, la donazione, il conferimento, la dazione in pagamento, la cessione e il conferimento d'azienda, la fusione e la scissione. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando sia trasferita la sola nuda proprietà.

3. Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica

certificata, indicando il numero delle azioni offerte, il prezzo e le altre condizioni del trasferimento, nonché le generalità del soggetto acquirente.

4. Il consiglio di amministrazione comunica l'offerta agli altri soci entro quindici giorni dal ricevimento. Ciascun socio può esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alla propria partecipazione, con dichiarazione da inviare al socio offerente e al consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Se taluno degli aventi diritto non esercita la prelazione, il diritto si accresce proporzionalmente a favore degli altri soci che ne abbiano fatto richiesta.

5. La prelazione si esercita al prezzo indicato dal socio offerente. Qualora tale prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbiano dichiarato di esercitare la prelazione, il prezzo è determinato da un arbitratore nominato dalle parti di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cremona su istanza della parte più diligente. L'arbitratore procede con equo apprezzamento, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti e della sua posizione sul mercato.

6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità delle azioni offerte. Qualora la prelazione non sia esercitata, ovvero sia esercitata soltanto per parte delle azioni offerte, il socio offerente è libero di trasferire l'intero quantitativo offerto al soggetto indicato nella comunicazione, alle medesime condizioni ed entro sei mesi, fermo quanto previsto dall'articolo 9.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al trasferimento a causa di morte. Fino a quando non sia stata effettuata l'offerta in prelazione e non risulti che essa non è stata accettata, l'erede o il legatario non è iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

8. Le limitazioni al trasferimento delle azioni previste dal presente articolo devono risultare dal titolo.

9. I trasferimenti eseguiti in violazione o in elusione delle disposizioni del presente articolo non hanno effetto nei confronti della società; l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le azioni con effetto verso la società.

ARTICOLO 9

Gradimento

Esaurita senza esito la procedura prevista dall'articolo 8, il trasferimento delle azioni a soggetti non soci è subordinato al gradimento del consiglio di amministrazione.

Il gradimento può essere negato soltanto qualora l'acquirente:

a) svolga, direttamente o per il tramite di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, attività in concorrenza con quella della società;

b) si trovi in stato di liquidazione o di insolvenza, ovvero sia assoggettato a una procedura concorsuale o a uno strumento di regolazione della crisi;

c) non offra adeguate garanzie in ordine alla propria capacità di adempiere gli impegni assunti nei confronti della società.

Il diniego deve essere motivato e comunicato al socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che sia intervenuta comunicazione, il gradimento si intende concesso.

ARTICOLO 10

Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 11

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge.

La convocazione è fatta mediante avviso comunicato ai soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata, spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dai libri sociali. L'avviso indica il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può indicare il giorno fissato per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è comunque validamente costituita, anche in mancanza di formale convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché indicati nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

In deroga a quanto precede, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, sia in prima sia in seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione, per le deliberazioni aventi a oggetto:

(a) la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la loro nomina e la loro revoca;

(b) le modificazioni dello statuto;

(c) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale;

(d) la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società;

(e) la cessione dell'azienda sociale o di rami di essa.

ARTICOLO 13

Presidenza e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori e accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea risultano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario da lui designato. Nei casi previsti dalla legge, e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 14

Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Spetta all'assemblea ordinaria determinarne il numero.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio decade e gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea per la ricostituzione dell'organo, restando in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio elegge fra i propri membri il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea, e può eleggere un vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e può compiere tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

Il consiglio può delegare, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo ovvero a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la remunerazione. Il consiglio può altresì nominare direttori, institori e procuratori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 15

Riunioni e deliberazioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due amministratori o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della riunione; nei casi di urgenza il termine è ridotto a due giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito a chi presiede di accertare l'identità dei partecipanti e a tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

ARTICOLO 16

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, agli amministratori muniti di delega.

ARTICOLO 17

Collegio sindacale e revisione legale

Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, che ne designa il presidente e ne determina il compenso per l'intera durata dell'incarico.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, su incarico conferito dall'assemblea su proposta motivata del collegio sindacale.

ARTICOLO 18

Recesso

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge. I termini e le modalità di esercizio, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 19

Esercizio sociale, bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale nella misura prevista dalla legge, sono ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

ARTICOLO 20

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In ogni caso di scioglimento l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i criteri di svolgimento della liquidazione e il compenso.

ARTICOLO 21

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero fra i soci e la società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari e a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti in lite e il terzo, con funzioni di presidente, designato di comune accordo dagli arbitri così nominati ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale decide in via rituale secondo diritto entro centottanta giorni dalla propria costituzione e determina la ripartizione fra le parti delle spese dell'arbitrato.

Sono soggette alla presente clausola anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti. L'accettazione della nomina alla carica comporta adesione alla presente clausola.

ARTICOLO 22

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.